

予備独自問題 H29-19

(配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの罪名のうち、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成するものの個数は、後記1から6までのうちどれか。

ア. 殺人

イ. 殺人未遂

ウ. 強盗致死

エ. 保護責任者遺棄致死

オ. 傷害致死

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No.140	公訴時効	正答率
予備H29-19	正解	34%
	4	

ア 殺人罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効は完成しない

250条1項。「人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるもの」については、法定刑の区分に従い、一定の期間が経過することによって、公訴時効が完成する。殺人罪（199条）は、その法定刑に死刑が定められており、「拘禁刑に当たるもの」ではない。そのため、同罪について、公訴時効が完成することはない。

イ 殺人未遂罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効が完成する

252条、250条2項1号。刑法により刑を減軽する場合には、減軽しない刑に従って250条の規定を適用する（252条）。殺人未遂罪は、刑を減軽することができる罪であるから（刑法43条・203条・199条）、殺人罪（刑法199条）の法定刑に従って公訴時効期間を決する。殺人未遂罪は、被害者が死亡するに至っていないから、「人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪」であり、250条2項が適用される。そして、殺人罪（刑法199条）が刑罰として死刑を定めていることから、「死刑に当たる罪」に該当するため、25年で公訴時効が完成する（250条2項1号）。

ウ 強盗致死罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効は完成しない

強盗致死罪（240条後段）は、その法定刑に死刑が定められており、「拘禁刑に当たるもの（250条1項柱書）」ではない。そのため、同罪について、公訴時効が完成することはない。

エ 保護責任者遺棄致死罪は、一定の期間が経過することによって公訴時効は完成する

250条1項。「人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるもの」については、法定刑の区分に従って公訴時効期間を決する（250条1項）。保護責任者遺棄致死罪の法定刑は、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とある（刑法219条）。「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とは、生じた加重結果に対応して、傷害罪（刑法204条）又は傷害致死罪（刑法205条）の法定刑と保護責任者遺棄罪（刑法218条）の法定刑とを比較し、上限、下限とも重い方を法定刑とすることを意味する。保護責任者遺棄致死罪は、「人を死亡させた罪」であつて、その法定刑は3年以上20年以下の有期徒刑となり（刑法205条・12条1項）、「長期20年の拘禁刑に当たる罪」に該当するため、20年の経過によって公訴時効が完成する（250条1項2号）。

オ 傷害致死罪は、一定の期間を経過することによって公訴時効は完成する

250条1項。「人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるもの」については、法定刑の区分に従って公訴時効期間を決する（250条1項）。傷害致死罪（刑法205条）は、「人を死亡させた罪」であつて、その法定刑は3年以上20年以下の有期徒刑となり（刑法205条・12条1項）、「長期20年の拘禁刑に当たる罪」に該当するため、20年の経過によって、公訴時効が完成する（250条1項2号）。

以上により、一定の期間を経過することによって公訴時効が完成する肢は、イ、エ、オの3個であり、したがって正解は肢4となる。